

1004767-82.2022.8.26.0361

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Títulos de Crédito

Magistrado: Fabricio Henrique Canelas

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de EVENTOS ADVERSOS com o veículo (roubo, furto, incêndio, acidente de trânsito) é necessário que a Polícia Militar seja imediatamente comunicada pelo telefone 190. Além disso, o prazo para comunicação à Movida é de até 1 hora contada da sua ocorrência, por meio do canal de Assistência 24 horas 0800 702 8787 e/ou pessoalmente na loja mais próxima, e para elaboração do boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Cível

Avenida Candido Xavier de Almeida e Souza 159, Mogi das Cruzes - SP - cep 08780-912

1004767-82.2022.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1004767-82.2022.8.26.0361

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Títulos de Crédito

Requerente:

Alliance Services Plus do Brasil Serv de Info

Requerido:

Movida Participações S.a.

CONCLUSÃO

Em 16 de dezembro de 2022~~0~~ faço conclusão destes autos ao MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível Dr(a). Fabricio Henrique Canelas

Vistos.

Alliance Services Plus do Brasil Serv de Info move Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face de Movida Participações S.a., alegando, em síntese, que manteve contrato de locação de veículo com a requerida e que um de seus prepostos sofreu um acidente com um dos veículos alugados. Embora tenha lavrado boletim de ocorrência, a este não foi dado seguimento. Assim, gerou-se um débito indevido em face do autor, ante à ausência do BO, requerendo a sua declaração de inexigibilidade (com a inicial de fls. 01/22, foram juntandos os documentos de fls. 23/94).

Emenda à inicial fls. 100/101.

Foi deferida a liminar (fls. 109).

Citada a fls. 126, a ré apresentou contestação a fls. 127/146, sustentando, em resumo, que sua conduta é legítima, uma vez que houve descumprimento contratual por parte da autora (não apresentação do boletim de ocorrência). Alega, ainda, que está arcando com os prejuízos aos quais a autora deu causa, sendo que o acidente foi causado por ultrapassagem indevida de seu preposto.

Foi apresentada a réplica a fls. 223/228.

Facultada a especificação de provas (fls. 229), manifestaram-se as partes a fls. 232 e 233.

Relatei. Decido.

É caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Os documentos existentes nos autos são suficientes para apreciação da matéria controvertida e as partes não postularam outras provas. Logo, há preclusão. Não há nulidades ou irregularidades. A inicial é apta. Há causa de pedir e pedido. Destarte, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É incontroverso que a autora e a ré firmaram contrato de aluguel de veículo, com a contratação de proteção básica, com coparticipação no valor de R\$2.000,00.

A controvérsia do caso gira em torno do cumprimento da obrigação contratual de apresentação do boletim de ocorrência. De fato, a autora procedeu o registro do boletim, que gerou o número de protocolo nº2021306572. Contudo, tal documento foi cancelado pelo órgão público, uma vez que houve lesão corporal nos envolvidos, não cabendo o boletim de ocorrência na modalidade on-line. A autora entende que houve o cumprimento da obrigação, uma vez que lavrou o boletim. Já a ré, entende que não houve, pois a autora não apresentou a versão física do documento.

Pois bem, analisando-se o contrato de fls. 53/59, nota-se que há obrigação de ser elaborado boletim de ocorrência a fls. 57, pois vejamos: "Em casos de EVENTOS ADVERSOS com o veículo (roubo, furto, incêndio, acidente de trânsito) é necessário que a Polícia Militar seja imediatamente comunicada pelo telefone 190. Além disso, o prazo para comunicação à Movida é de até 1 hora contada da sua ocorrência, por meio do canal de Assistência 24 horas 0800 702 8787 e/ou pessoalmente na loja mais próxima, e para elaboração do boletim de ocorrência, o prazo é de até 6 horas; Após, você terá até 3 dias úteis para comunicar a Movida o número do registro/protocolo contados da ocorrência do fato. Ressaltamos a importância desta comunicação ser feita com rapidez, visando a agilidade do início das tratativas pertinentes. Lembramos, ainda, que é terminantemente proibido o andamento/tratativas diretamente com terceiros/seguradoras, assim como a autorização/realização do conserto do veículo da Movida por meios próprios, sob pena da perda das proteções contratadas e cobrança de valores complementares/adicionais".

Nota-se, portanto, que a obrigação contratual da autora era de lavrar o boletim e informar o seu protocolo para a ré, em até 3 dias. Tal conduta foi realizada pela autora, cumprindo com suas obrigações contratuais.

Não há qualquer cláusula que exija a entrega do boletim de ocorrência físico.

Então, fica afastada a alegação de descumprimento contratual por parte da autora, contudo, deve ser reconhecida face à ré. Isto porque houve a contratação da proteção básica, com coparticipação, a qual engloba: "Roubo, Furto, Acidentes, PT e Terceiros" (fls. 53), fato, inclusive, afirmado pela ré a fls. 130. Ora, o serviço de proteção foi contratado pela autora, não pode a ré criar embaraços para cumpri-lo. Dessa forma, patente se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e confirmação da medida liminar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com o fim de declarar inexigível o débito descrito na inicial, bem como tornar definitiva a tutela de urgência deferida a fls. 109. Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que ora fixo em R\$ 5.203,07 (item 4.1 da tabela de honorários da OAB/SP), com fulcro no art. 85, § 8º-A, do CPC.

Certifique-se a regularidade no recolhimento das custas e despesas (art. 1.098, § 5º, das NSCGJ), e arquivem-se.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 16 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA